ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު　މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597　އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ　29 ޑިސެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

> އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަތުބީޤުވާންކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިނގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޙުތިރާޒްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށް އިސްތިއުނާފުން ބަރްޚިލާފުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ސަވާފޫ އެތު ކާޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ތަރިކަސްޓޯރެންޓް ބަލާއިދޭ، މަރު ގ.ސަވާފޫ ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޒީމާ އަޒީޒް އާއި ޝާފިޔާ އަޒީޒް އާއި ސައިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ތަރިކަސްޓޯރެންޓްވެފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސައިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝާފިޔާ އަޒީޒް އަދި ނަޒީމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގަނޑާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަފާ އެއްބަޔޭ އަޚާ ކަމަށް ގ.ސަވާފޫ ހަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރުނދު އަލާ އަލަމް މާސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަމަށް އެ މީހުންގެ ބަޔާން ޝަހާދަތުން އެނގޭތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ބަލަހައްޓަމުންދާ ނޫނީ ކުދިންނަކަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިޖުތިމާޢީ ދަރަޖައިގައި ތިބި ކުދިންނަކަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ފަރާތްތައް ވާތީ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ނަމަވެސް، ބާޠިލުކޮށް ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި ދިރާސާކޮށްފައިނުވާކަން، ހަމަހަމަކަމާއި ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓަމުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފަޤް / މާލެ ޙަސަން ޢަޒީޒުއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފަޤް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ކަމަކަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާކަން، އެ ތަފާތަކީ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނިސްބަތްވެފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތާއި ބާބު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާތޯ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައި ހުރިތޯ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޤްތިޞާދީގޮތުން މަޖުބޫރުގައި ދިރި ބަހައްޓާ ބަޔަކަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވުމަކީ، އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަރޯސާވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅެވޭ ގޮތް ބަލައިގެން ހިބަ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދެމަފިރިން ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ހިފަހައްޓައިގެން ބަޔަކަށް މާލީ ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ބިނާއެއް ނެތްކަމަށާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރުމާ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ސުރުޚީތަކުގެ މަޢުނާ ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލުކޮށް ފަރާތަށް ނުކުރެވޭކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިތޯ، އަދި އެ މީހުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަރޯސާވެފައިވާތޯ ބެލިކަމެއް ނުފެންނަކަން؛

3. އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަރޯސާވާ ދަރިންނަށް ދިމާވާ ގެއްލުމާ ނުލާ، ޢާއިލީ ގެއްލުމެއް ދަރިންނަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ދަރިންނަށް ގޭގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ޙިއްސާވާން ނުލިބުން، އެ ދަރިންނަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިމާވާ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ނުބެލިކަން؛

4. ހިބަދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބަރިއާވެރިކަން އެހެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނޭނގޭކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލިގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކައި، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަންދަކުރުން، ގަތުން، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްޗަށާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެން އަމިއްލަކުރާ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްޗަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރަނީނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދެވޭ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އެވަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިގެން ނުވަތަ މައިގެން ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އެވަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ހުރިނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ކޮށްފައި ނެތްނަމަ ފުރިހަމަވާނެކަމެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ރައްދިޔަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ))، އާންމުގެ ނަފުގައި އެހެން ގޮއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ޞައްޙަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ސަބަބުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަށް ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ތިބި ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އިސްތިސްނާކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އާންމު އުޞޫލުގެ ގޮތުގައި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ލިބެންވާކަމުގައި އެކަށީ، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އެ ކުދިން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިންގެން ނުކުތް ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުދެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަކީ އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިސްތިސްނާކޮށްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްސަލަ ގޮއްޗެއް ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ނުދެއެވެ.

11. ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިނުމަށް ރައްދުވުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަށް ހިއްސާވެވޭން ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިސްތިސްނާއަށް ނަމަ އަދި މީރާޘުގައި ނަމަ އިސްތިސްނާވެވެ. އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނަމަ ކަމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްތިސްނާއެއް ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްތިސްނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލިބޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާބެހޭ އިސްތިސްނާކުރާ މަރުޙަލާގައި ބިދުވަކުން ބަލާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަކީ މުޅިން ކަށަވަރުވާ ތަން ފިޔަވައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތަކާއި އިސްތިސްނާކުރެވޭ ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދި ދިރިއުޅެން އެހެނިހެން ތަންތަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލެންޖެހޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރެވޭނެއެވެ.